

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 15 dhoulkaâda 1422 – 29 janvier 2002

145^{ème} année

N° 9

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002 , relative à la composition du conseil régional..	171
Loi n° 2002-9 du 28 janvier 2002 , portant ratification d'un accord pour la promotion et la protection des investissements, conclu entre la République Tunisienne et la République de Malte.....	171
Loi n° 2002-10 du 28 janvier 2002 , portant règlement du budget pour la gestion 1999.....	171

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2002-96 du 21 janvier 2002 , portant création d'un conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.....	177
Nomination d'un directeur.....	178

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

Arrêté de la ministre des affaires de la femme et de la famille du 24 janvier 2002, portant délégation de signature.....	178
--	------------

Ministère de la Justice

Nomination de chefs de service.....	178
Nomination de chefs de greffe de cour.....	178

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de division.....	179
---------------------------------------	------------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 23 janvier 2002, fixant les conditions d'inscription dans les instituts supérieurs des études technologiques pour les candidats titulaires d'un diplôme universitaire du premier cycle.....	179
Listes de promotion aux grades de secrétaire d'administration, de secrétaire dactylographe et de commis d'administration au titre de l'année 2000.....	179

Ministère de l'Agriculture

Arrêtés du ministre de l'agriculture du 24 janvier 2002, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de certaines délégations des gouvernorats de Siliana et Kasserine	180
--	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 janvier 2002, complétant l'arrêté du 12 septembre 2001, portant classification des directions régionales de la conservation de la propriété foncière.....	181
---	-----

Ministère des Finances

Décret n° 2002-104 du 28 janvier 2002, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien	182
Arrêté du ministre des finances du 23 janvier 2002, portant délégation de signature...	182

Ministère du Transport

Liste de promotion au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2000	182
--	-----

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 23 janvier 2002, portant délégation de signature.....	182
---	-----

Ministère du Commerce

Décret n° 2002-105 du 21 janvier 2002, fixant les conditions et procédures de notification des laboratoires d'étalonnage habilités à fournir des prestations métrologiques dans le cadre de la métrologie légale.....	183
---	-----

Loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002, relative à la composition du conseil régional (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Il est ajouté aux conseils régionaux, en exercice à la date de la présente loi et dans lesquels le nombre des députés élus sur la base de la répartition des sièges au niveau national n'excède pas vingt pour cent de la totalité des membres du conseil régional prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux, des membres nommés par décret dans la limite du pourcentage précité, et ce, conformément au procédé indiqué à l'article 2 de la présente loi.

Art. 2. – Les membres, dont il s'agit, sont désignés parmi les conseillers municipaux appartenant aux listes autres que celles ayant obtenu au conseil municipal le nombre maximum de sièges prévu au paragraphe deuxièmement de l'article 127 du code électoral, cette désignation est effectuée sur la base de la proportion des sièges obtenus par lesdites listes aux conseils municipaux relevant de la ou des circonscriptions du gouvernorat. Il sera, néanmoins, ajouté un membre chaque fois que le calcul aboutit à une fraction égale ou supérieure à 0,5.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 janvier 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 janvier 2002.

Loi n° 2002-9 du 28 janvier 2002, portant ratification d'un accord pour la promotion et la protection des investissements, conclu entre la République Tunisienne et la République de Malte (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'accord pour la promotion et la protection des investissements annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 26 octobre 2000 entre la République Tunisienne et la République de Malte.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 janvier 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 janvier 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2002-10 du 28 janvier 2002, portant règlement du budget pour la gestion 1999 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le montant des recettes du budget de l'Etat provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts a été de 9.421.510.236,422 dinars, réparti comme suit :

- recettes du titre I : 5.559.845.955,834 dinars,
- recettes du titre II : 2.676.031.734,508 dinars,
- recettes des fonds du trésor : 1.185.632.546,080 dinars,
- fonds spéciaux du trésor : 1.037.981.248,083 dinars,
- fonds de concours : 147.651.297,997 dinars.

Ces recettes sont réparties conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi.

Art. 2. – Le montant des dépenses ordonnancées du budget de l'Etat pendant la gestion 1999 a été de 9.427.866.259,408 dinars, réparti par partie comme suit :

Première partie : Rémunérations

publiques D 2.706.475.830,480

Deuxième partie : Moyens des

services D 441.497.180,182

Troisième partie : Interventions

publiques D 860.445.892,733

Quatrième partie : Dépenses de gestion

imprévues D -

Cinquième partie : Intérêts de la dette

publique D 856.859.372,728

Sixième partie : Investissements

directs D 731.362.061,218

Septième partie : Financement

public D 456.009.784,809

Huitième partie : Dépenses de développement

imprévues D -

Neuvième partie : Dépenses de développement

sur ressources extérieures affectées D 347.613.407,076

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 janvier 2002.

Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique D 2.614.313.238,453
Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor D 351.427.668,922
Douzième partie : Dépenses des fonds de concours D 61.861.822,807

Ces dépenses sont réparties conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi.

Art. 3. — Il résulte de l'exécution du budget de l'Etat :

- un excédent de crédits à annuler de 445.192.627,490 dinars,

- un excédent de dépenses sur les recettes du titre II de 778.699.077,337 dinars à prélever sur le compte permanent des découverts du trésor,

- un excédent de recettes de 772.343.054,351 dinars pour les fonds du trésor à reporter à la gestion 2000.

Art. 4. — Le montant des recettes des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger pour la gestion

1999 s'est élevé à 49.070.294,555 dinars et les paiements ont été de 48.574.490,613 dinars. Il en résulte un excédent de recettes de 495.803,942 dinars est affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Art. 5. — Le montant des ressources des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, s'est élevé à 370.545.753,921 dinars et les dépenses ordonnancées ont été de 326.268.553,209 dinars. Il en résulte un excédent de recettes de 44.277.200,712 dinars et un excédent de crédits à annuler de 36.835.188,779, conformément au tableau n° 3 annexé à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 janvier 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU N°1

LES RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 1999

Désignations	Prévisions initiales	Modifications apportées au cours de la gestion	Prévisions définitives	Réalizations	Excédents		En dinars
					Recettes	Prévisions	
Ressources							
Titre I	5.584.000.000.000		5.584.000.000.000	5.559.845.955.834		24.154.044.166	
Titre II	3.664.000.000.000	53.710.400.000	3.717.710.400.000	2.676.031.734.508		1.041.678.665.492	
Les fonds du trésor:							
Fonds spéciaux du trésor	342.000.000.000	81.697.188.901	423.697.188.901	1.037.981.248.083	614.284.059.182		
Fonds de concours		147.651.297.997	147.651.297.997	147.651.297.997			
Total	9.590.000.000.000	283.058.886.898	9.873.058.886.898	9.421.510.236.422	614.284.059.182	1.065.832.709.658	

DEPENSES DE GESTION DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 1999

Désignations	TITRE I					Total titre I	En dinars
	Section une: Dépenses de gestion						
	Première partie: Rémunérations publiques	Deuxième partie: Moyens des services	Troisième partie: Interventions publiques	Quatrième partie: Dépenses de gestion imprévues	Cinquième partie: Intérêts de la dette publique		
Dépenses de gestion	2.706.475.830.480	441.497.180.182	860.445.892.733	—	856.859.372.728	4.865.278.276.123	

DEPENSES DE DEVELOPPEMENT DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 1999

Désignations	TITRE II					Total I titre II	En dinars
	Section trois: Dépenses de développement						
	Sixième partie: Investissements directs	Septième partie: Financement public	Huitième partie: Dépenses de développement imprévues	Neuvième partie: Dépenses de déve- loppement sur ressources exté- rieures affectées	Section quatre Dixième partie: Remboursement du principal de la dette publique		
Dépenses de développement	731.362.061.218	456.009.784.809		347.613.407.076	2.614.313.238.453	4.149.298.491.556	

TABLEAU N°1 (Suite)
DEPENSES DES FONDS DU TRESOR POUR L'ANNEE 1999

Désignations	Prévisions initiales	Modifications apportées au cours de la gestion	Prévisions définitives	Paiements	Excédents
Fonds spéciaux du trésor	342.000.000,000	81.697.188,901	423.697.188,901	351.427.668,922	72.269.519,979
Fonds de concours	-	147.651.297,997	147.651.297,997	61.861.822,807	85.789.475,190
Total	342.000.000,000	229.348.486,898	571.348.486,898	413.289.491,729	158.058.995,169

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 1999

Désignations	Prévisions initiales	Modifications apportées au cours de la gestion	Prévisions définitives	Paiements	Excédents
DEPENSES					
Titre I et titre II	9.248.000.000,000	53.710.400,000	9.301.710.400,000	9.014.576.767,679	287.133.632,321
Fonds des trésors	342.000.000,000	229.348.486,898	571.348.486,898	413.289.491,729	158.058.995,169
Total	9.590.000.000,000	283.058.886,898	9.873.058.886,898	9.427.866.259,408	445.192.627,490

RECAPITULATION DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 1999

Désignations	Prévisions initiales	Modifications apportées au cours de la gestion	Prévisions définitives	Réalisations	Paiements	Excédents
Ressources et dépenses du titre I et du titre II.....	9.248.000.000,000	53.710.400,000	9.301.710.400,000	8.235.877.690,342	9.014.576.767,679	(1) - 778.699.077,337
Ressources et dépenses des fonds du trésor....	342.000.000,000	229.348.486,898	571.348.486,898	1.185.632.546,080	413.289.491,729	(2) + 772.343.054,351
Total	9.590.000.000,000	283.348.486,898	9.873.058.886,898	9.421.510.236,422	9.427.866.259,408	- 6.356.022,986

(1) Il a été prélevé sur les ressources du trésor pour la couverture de l'excédent de dépenses sur les recettes du titre II.

(2) Somme à reporter à l'année 2000 pour les fonds du trésor .

TABLERAU N°2

POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES A L'ETRANGER (TITRE I)

GESTION 1999

En Dinars

Crédits ouverts	Modifications	Crédits définitifs	Recettes effectives	Dépenses effectives	EXCÉDENTS	
					+	-
44.673.828,900	4.396.465,655	49.070.294,555	49.070.294,555	48.574.490,613	495.803,942	-

TABLEAU N° 3

**COMPTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET EST RATTACHE POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT
POUR LA GESTION 1999**

Prévisions		Modifications		Prévisions définitives		Recettes			Dépenses Effectives	Excédents
Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Subvention de l'Etat	Ressources propres	Total des recettes		
360.313.400,000	360.313.400,000	2.790.341,988	2.790.341,988	363.103.741,988	363.103.741,988	199.944.863,458	170.600.890,463	370.545.753,921	326.268.553,209	44.277.200,712
				(-----)	(-----)		(-----)			
										
				Excédents des crédits.....		36.835.188,779				

En Dinars

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2002-96 du 21 janvier 2002, portant création d'un conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 7 juillet 2000,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice, à titre professionnel, d'une activité privée lucrative, par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu le décret n° 2001-2400 du 16 octobre 2001, portant nomination du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie un conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 2. - Le conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et relatives aux grandes orientations et aux principaux programmes de recherche scientifique et de développement technologique.

Le conseil peut émettre toutes propositions en vue de promouvoir la recherche scientifique et la technologie.

Art. 3. - Le conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie est composé de 25 membres parmi les retraités, compte tenu de leur compétence et de leur longue expérience dans les différents domaines scientifiques et technologiques.

Le président et les membres du conseil sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie ou les fonctions de membre du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, le président du conseil peut inviter toute personne parmi les experts et les personnalités scientifiques qu'ils soient retraités ou actifs pour assister aux réunions du conseil.

Art. 4. - Le conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.

Les réunions ne peuvent avoir lieu qu'en présence de la moitié au moins des membres du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai maximum de quinze jours quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - Le règlement intérieur du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie est fixé par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Le conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie peut charger des commissions scientifiques, composées de chercheurs retraités et de chercheurs actifs exerçant dans les secteurs publics ou privé, d'étudier toute question jugée utile. Toutefois, les chercheurs actifs qui ont réalisé des programmes de recherche, objet des travaux de ces commissions ou qui ont participé à l'élaboration ou à la présentation de ces programmes, ne peuvent pas prendre part aux travaux desdites commissions.

Art. 7. - Il est attribué une indemnité de présence à tous les membres du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie et une indemnité spécifique aux rapporteurs des commissions scientifiques indiquées à l'article 6 du présent décret. Les membres qui résident en dehors de la capitale et sa banlieue perçoivent, en outre, une indemnité de transport qui leur sera versée à raison de chaque jour de présence au conseil.

Les montants de ces indemnités sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. 8. - Le ministère de la recherche scientifique et de la technologie assure le secrétariat permanent du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 9. - Le conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie soumet au ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ses avis et ses propositions concernant les questions qu'il examine ou dont l'étude lui est confiée.

Le conseil élabore un rapport annuel sur ses activités et le soumet au Président de la République.

Art. 10. - Les dépenses de fonctionnement du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie sont imputées sur le budget du ministère de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 11. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2002-97 du 23 janvier 2002.

Monsieur Béji Sansa, ingénieur général, est nommé directeur de la planification et du développement général à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

Arrêté de la ministre des affaires de la femme et de la famille du 24 janvier 2002, portant délégation de signature.

La ministre des affaires de la femme et de la famille,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2000-2874 du 7 décembre 2000, fixant l'organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2001-1065 du 10 mai 2001, chargeant Monsieur Mohamed Mouldi Ben Amara des fonctions de directeur des affaires administratives et financières,

Vu le décret n° 2001-2397 du 16 octobre 2001, portant nomination de la ministre des affaires de la femme et de la famille.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Mouldi Ben Amara, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières, est habilité à signer, par délégation de la ministre des affaires de la femme et de la famille, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité, conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2002.

*La Ministre des Affaires de la
Femme et de la Famille*

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-98 du 23 janvier 2002.

Monsieur Mohamed Ben Taieb Turki, analyste central, est chargé des fonctions de chef de service des systèmes à la direction de l'informatique au ministère de la justice.

Par décret n° 2002-99 du 23 janvier 2002.

Madame Soukaina Bent Abdallah Mhadheb, administrateur de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de service de la législation pénale à la direction de la législation et des affaires judiciaires au ministère de la justice.

Par décret n° 2002-100 du 23 janvier 2002.

Monsieur Ezzeddine Ben Hédi Chouikh, administrateur de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef de service à la cellule de l'orientation judiciaire et de l'action sociale au ministère de la justice.

Par décret n° 2002-101 du 23 janvier 2002.

Monsieur Abdelhamid Ben Wannès Kallel, administrateur de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef de greffe de la cour d'appel de Monastir.

Par décret n° 2002-102 du 23 janvier 2002.

Madame Naziha Bent Salah Guedacha, administrateur de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de greffe de la cour d'appel de Bizerte.

NOMINATION**Par décret n° 2002-103 du 24 janvier 2002.**

Monsieur Mohsen Gasmi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Gafsa, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 23 janvier 2002, fixant les conditions d'inscription dans les instituts supérieurs des études technologiques pour les candidats titulaires d'un diplôme universitaire du premier cycle.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-863 du 18 avril 2001 et notamment son article 7,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001.

Arrête :

Article premier. – Les candidats titulaires d'un diplôme universitaire du premier cycle dans l'une des spécialités relatives aux : mathématiques, physique, chimie, informatique, économie et gestion ou d'un diplôme admis en équivalence, peuvent s'inscrire au troisième semestre en vue de suivre une formation spécifique à la filière informatique, dans l'un des instituts supérieurs des études technologiques, et ce, dans la limite des places disponibles.

Art. 2. – La possibilité d'inscription peut être accordée après avoir passé un concours sur dossiers qui est organisé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury du concours est composé des enseignants permanents des instituts supérieurs des études technologiques, en spécialité informatique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3. – Les élèves qui ont suivi avec succès la formation spécifique seront insérés parmi les élèves du quatrième semestre de l'une des spécialités de la filière informatique, et ce, après délibérations du jury des examens.

Art. 4. – Il est délivré aux élèves ayant suivi avec succès la formation spécifique ainsi que les enseignements des quatrième et cinquième semestres de l'une des spécialités de la filière informatique des instituts supérieurs des études technologiques le diplôme d'études supérieures de technologie, mentionné à l'article 11 du décret n° 93-317 du 8 février 1993 susvisé.

Tunis, le 23 janvier 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**Liste des agents à promouvoir au grade de
secrétaire d'administration
au titre de l'année 2000**

- Arbia Labiadh épouse Chebbi,
- Ali Ben Kaddour,
- Mohamed Cherif,
- Faouzia Amara,
- Abdelhamid Tlili,
- Habiba Bayoudh épouse Jaoued,
- Mehrez Ben Fredj,
- Noura Chouikha épouse Meddeb,
- Taher Ben Rabâa.

**Liste des agents à promouvoir au grade de
secrétaire dactylographe
au titre de l'année 2000**

- Badra Gaïed épouse El Each,
- Rabaia Belaid épouse Turki,
- Latifa Boukhit.

**Liste des agents à promouvoir au grade de
commis d'administration
au titre de l'année 2000**

- Youssef Ayadi,
- Mongi Ben Ayed,
- Ahmida Laâbidi,
- Zoubair Ben Mustapha.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 janvier 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rouhia III de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 98-1307 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Rouhia III,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 5 septembre 1998, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Rouhia III,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Siliana le 31 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rouhia III, de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 janvier 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Erremil de la délégation de Bouârada, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1701 du 17 juillet 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Erremil,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 17 octobre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Erremil,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie, au siège du gouvernorat de Siliana le 31 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Erremil, de la délégation de Bouârada au gouvernorat de Siliana et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour la garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 janvier 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Boughanem de la délégation de Foussana, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2309 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Boughanem,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Boughanem,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Boughanem, de la délégation de Foussana au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 janvier 2002, complétant l'arrêté du 12 septembre 2001, portant classification des directions régionales de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 et la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 2001-1527 du 25 juin 2001, complétant le décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière et notamment ses articles 19 et 20,

Vu l'arrêté du 12 septembre 2001, portant classification des directions régionales de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 15 novembre 2001, portant ouverture d'une direction régionale de la conservation de la propriété foncière à Béja,

Vu l'arrêté du 15 novembre 2001, portant ouverture d'une direction régionale de la conservation de la propriété foncière à Sidi Bouzid.

Arrête :

Article premier. - Est ajouté à la liste des directions régionales de la conservation de la propriété foncière figurant à l'article premier paragraphe B de l'arrêté du 12 septembre 2001, portant classification des directions régionales de la conservation de la propriété foncière, ce qui suit :

- la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Béja,

- la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sidi Bouzid.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2002.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-104 du 28 janvier 2002, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret-loi n° 2001-1 du 11 octobre 2001, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien et notamment son article 3,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La garantie de l'Etat est accordée, pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés, au profit de la société tunisienne d'assurance et de réassurance "STAR" en sa qualité de gestionnaire du pool de coassurance de la flotte aérienne des sociétés "Tunis - Air" et "Tuninter".

Art. 2. - Cette garantie est accordée pour la couverture des dommages dont le montant excède la limite maximale fixée à cinquante millions de dollars américains par les contrats d'assurance de la flotte aérienne. Le plafond des indemnisations, objet de la garantie, est fixé à neuf cent cinquante millions de dollars américains par événement et par appareil.

Art. 3. - La garantie est accordée pour une durée de deux mois à compter du 1^{er} février 2002 à zéro heure.

Art. 4. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 23 janvier 2002, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 2,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2001-2619 du 9 novembre 2001, portant nomination de Monsieur Samir Belaïd directeur général des dépenses de capital.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Samir Belaïd, directeur général des dépenses de capital au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2002.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

Liste des commis d'administration à promouvoir au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2000

au ministère du transport

- Najia Chargui née Mokaâdi.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 23 janvier 2002, portant délégation de signature.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-2398 du 16 octobre 2001, portant nomination de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2001-2964 du 22 décembre 2001, portant nomination de Madame Hajer Harmel Ben Youssef directeur des affaires administratives à la direction générale des services communs au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Hajer Harmel Ben Youssef, directeur des affaires administratives à la direction générale des services communs, est habilitée à signer, par délégation de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 22 décembre 2001.

Tunis, le 23 janvier 2002.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Néziha Zarrouk

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 2002-105 du 21 janvier 2002, fixant les conditions et procédures de notification des laboratoires d'étalonnage habilités à fournir des prestations métrologiques dans le cadre de la métrologie légale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale et notamment son article 10,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Le présent décret fixe les conditions et procédures de notification des laboratoires d'étalonnage habilités à fournir des prestations métrologiques dans le cadre des activités afférentes à la métrologie légale et notamment celles des opérations de contrôles métrologiques légaux.

Art. 2. – Les laboratoires d'étalonnage habilités à fournir des prestations métrologiques dans le cadre de la métrologie légale et disposant des compétences prescrites dans la norme internationale ISO 17025, ou toute autre norme équivalente du point de vue des exigences qui sont reconnues en tant que tel par l'organisme national d'accréditation, sont notifiés en vue de fournir des prestations d'étalonnage des instruments de mesure utilisés dans le cadre des activités de métrologie légale.

Art. 3. – L'arrêté mentionné à l'article 10 de la loi relative à la métrologie légale indique notamment :

- la liste des instruments de mesure et leurs caractéristiques métrologiques,
- les incertitudes de mesure afférentes aux activités d'étalonnage des instruments de mesure en question,
- les moyens de raccordement aux étalons internationaux et l'organisme d'accréditation l'attestant.

Art. 4. – Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2002.

Zine El Abidine Ben Ali